

मानव_बेचबखिन_तथा_ओसारपसार_(नयिन्त्रण)_ऐन_२०६४

English title: Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007

मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार (नयिन्त्रण) ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०४ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन । गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ६. सम्पत्त शिद्दीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक । वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ५ । मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार नयिन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नयिन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्ति को संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार (नयिन्त्रण) ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । (३) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक वरिद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य समझनु पर्छ । (ख) “केन्द्र” भन्नाले दफा १३ बमोजिम स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्र समझनु पर्दछ । (ग) “पीडित” भन्नाले बेचिएको, ओसारपसार गरिएको वा वेश्यावृत्तमा लगाइएको व्यक्ति समझनु पर्छ । (घ) “बालबालिका” भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति समझनु पर्छ । (ङ) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानसिको अङ्ग झकिने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कसूर र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था । ३. मानव बेचबखिन र ओसारपसार गर्न नहुने: (१) कसैले पनि मानव बेचबखिन र ओसारपसार गर्नु गराउनु हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिन्छ । ४. मानव बेचबखिन र ओसारपसार गरेको माननि: (१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबखिन गरेको मानिन्छ :- । (क) कुनै पनि उद्देश्यले मानसि बेच्ने वा कनिने, । (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लार्ने वा नलार्ने वेश्यावृत्तमा लगाउने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानसिको अङ्ग झकिने, । (घ) वेश्यागमन गर्ने । (२) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिन्छ:- । (क) कनिने वा बेच्ने उद्देश्यले मानसिलाई वदिशमा लैजाने, । (ख) वेश्यावृत्तमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लार्ने, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिने वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तबाट छुटाई लैजाने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नयिन्त्रणमा लाने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा वदिशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दानि । सम्पत्त शिद्दीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानूनी लाभ वा अन्य फाइदा लाने उद्देश्यले बदनयितपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, वदिशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुट्टा कागजात बनाई वा झुक्याई वदिश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा नजि रहेको स्थान बाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करी सम्बन्धी कार्य गरे वा गराएमा । सम्पत्त शिद्दीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (घ) कनिने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यको लागि नेपाल ल्याउने । ५. उजुर गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिने लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले नजिकको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । ६. बयान प्रमाणित गराउने: (१) दफा ५ बमोजिमको उजुर पीडित आफैले दिएमा प्रहरी कार्यालयले नजिकको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि नजिलाई तुरुन्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) प्रहरी कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिर सो बयानसँग सम्बन्धित कसूरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि त्यस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान नजिलाई पढी बाँची सुनाई नजिले भने बमोजिम लेखिएको भए सोही व्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कत फरक छ सो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बयान

प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अदालतमा उपस्थिति नभए पनित्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।

७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सकिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किमतीमा प्रहरी सहायक नरीक्षक स्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लनि वा आफ्नो कब्जामा राख्न, । (ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा वरिध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न, । (ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बनि पक्राउ पूरजी गरिफ्तार गर्न वा नजिको खानतलासी लनि, । (घ) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भेटिएका सबै दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लनि । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सम्भव भएसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका प्रतनिधिसमेत र सम्भव नभए त्यस समयमा उपस्थित व्यक्तहरुको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सोको मुचुल्का तयार गरी सोको प्रतलिपि सम्बन्धित घर, जग्गा वा सवारी साधन धनीलाई दनि पर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तलाई पक्राउ पूरजी बनि पक्राउ गरिएकोमा पक्राउ परेको व्यक्तसहित त्यस्तो पक्राउको स्वीकृतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ८. अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को कसूरमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत अन्य कसूर सम्बन्धि मुद्दामा कारबाही गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासबि आधार भएमा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । ९. प्रमाणको भार: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै व्यक्तलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण नजिले नै पुर्खाउनु पर्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । १०. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

११. दोभाषे, सांकेतिक भाषा वजिज वा अनुवादक राख्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतको अनुमतलिई नजिले दोभाषे, सांकेतिक भाषा वजिज वा अनुवादक राख्न सक्नेछ । त्यसरी दोभाषे, सांकेतिक भाषा वजिज वा अनुवादक राख्दा लागेको रकम मध्ये तोकिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । परिच्छेद-३ । उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्मलिन सम्बन्धी व्यवस्था । १२. उद्धार सम्बन्धी कार्य: कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने नजिको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । १२क. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने: दफा १२ बमोजिम उद्धार गर्दा वा विदेशी मुलुकमा रहेको यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक कारबाहीमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १३. पुनर्स्थापना केन्द्र: (१) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनर्स्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मलिन गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृतलिई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको नयिमति र प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) केन्द्रमा रहेको व्यक्तलाई सामाजिक रुपमा पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मलिन गराउने व्यवस्था केन्द्रले गर्नेछ । (५) केन्द्रले पीडितलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचार र परामर्श सेवा तथा

सुवधिका व्यवस्था गर्नु परनेछ ।

(६) केन्द्रमा रहेका पीडितलाई नजिको इच्छा विपरीत कसैले कुनै काममा लगाउन हुँदैन । (७) केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड, अनुगमन, पीडितको लागि सीपमूलक तालिम तथा रोजगारी, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. पुनर्स्थापना कोष: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) दफा १३ को उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । गराउनको लागि नेपाल सरकारले एक पुनर्स्थापना कोष स्थापना गर्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमि स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश कानून बमोजमि र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजमि पुनर्स्थापना कोष स्थापना गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तीबाट प्राप्त रकम, । (ग) दफा १५ बमोजमि भएको जरिवाना बापत प्राप्त हुने रकमको आधा रकम । (३) पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । १५. दण्ड सजाय: (१) दफा ३ बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) मानसि कनिने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना, । (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लई वा नलई वेश्यावृत्तमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि बाहेक मानसिको कुनै अङ्ग झकिनेलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ङ) कनिने, बेच्न वा वेश्यावृत्तमा लगाउने उद्देश्यले मानसिलाई,- । (१) विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (२) नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ।

(च) शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, । (छ) खण्ड (ङ) र (च) मा लेखिएदेखि बाहेक दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । वा खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (ज) मानव बेचबखिन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरतसाहन, षडयन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसूरको मतिथारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराका हकमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कनिने वा बेच्ने व्यक्ती कुनै प्रकारको फाइदा लई वा नलई वेश्यावृत्तमा लगाउने व्यक्ती एउटै भएमा नजिलाई कनिने वा बेचे बापत र कुनै प्रकारको फाइदा लई वा नलई वेश्यावृत्तमा लगाए बापत छुट्टाछुट्टै सजाय, । (ख) कनिने वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लई वा नलई वेश्यावृत्तमा लगाउने र दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्ती एउटै भएमा नजिलाई कनिने वा बेचे बापत र त्यस्तो कसूर गरे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय, । (ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि छुट्टाई लैजाने र कनिने, बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लई वा नलई वेश्यावृत्तमा लगाउने उद्देश्यले विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने व्यक्ती एउटै भएमा त्यसरी छुट्टाई लगेको र विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय । (३) दफा ३ बमोजमिको कसूर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भएमा नजिलाई सो कसूर गरे बापत हुने सजायको अतिरिक्त सो सजायको पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । (४) कसैले दफा ३ बमोजमिको कसूर आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजमि हाडनाता करणीको कसूरमा सजाय हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरेको रहेछ भने नजिलाई यस ऐनमा लेखिएको सजायको अतिरिक्त सो सजायको दश प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । (५) कसैले दफा ३ बमोजमिको कसूर पुनः गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरे बापत सो कसूर गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

(६) दफा ५ बमोजमि उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सलिलसलामा कुनै बयान दिएमा, पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलासिकेपछि सो सम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नयितवस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको

समयमा उपस्थिति नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा नजिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । १६. सजाय नहुने: आफूलाई कनिन, बेचन वा वेश्यावृत्तमा लगाउन लागेको वा लगेको वा कनिको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि आधार भई नजिले कुनै ठाउँबाट उमकन, भाग्न मददत खोज्दा कसैले बाधा वरीध गरेमा, रोकेमा, पंकरेमा, जोर जुलुम गरेमा, ज्यान लनि लागेमा वा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा बल प्रयोग गरेर त्यस्तो बाधा, वरीध वा जोर जुलुमबाट वा पक्राउबाट भाग्न, उमकन, ज्याउन जोगाउन वा आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भई नजिले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा वरीध गर्ने, पक्ने वा जोरजुलुम गर्ने, ज्यान लनि खोज्ने वा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा नजिलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन । १७. क्षतपूरति: (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी नजिबाट पीडितलाई मनासबि माफिको क्षतपूरतिभराइदनु पर्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतपूरतिपाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजमि स्थापति पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई मनासबि क्षतपूरतिभराई दनि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजमिको क्षतपूरतिको रकम लनि नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजमि नजिको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए नजिमा आश्रति बाबुआमालाई दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि क्षतपूरतिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रति बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजमिको पुनस्थापना कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । वविधि । १८. सम्पत्तिजिफत हुने: (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट कुनै चल-अचल सम्पत्तिप्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्तिजिफत हुनेछ ।

(२) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर माननि कार्य गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी-जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणति भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जिफत हुनेछ । १९. पुरस्कार: (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर माननि कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दनि व्यक्तिलाई दफा १५ बमोजमि भएको जरिवानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दफा १४ बमोजमिको पुनस्थापना कोषबाट प्रदान गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दनि व्यक्तिको जनाभन्दा बढी भएमा नजिहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिनेछ । २०. सुराकीको वविवरण गोप्य राख्नु पर्ने: दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि सूचना दनि सुराकीको नाम, ठेगाना र नजिबाट प्राप्त सूचनाको वविवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । २१. सजायको माग दाबीमा छुट: (१) यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गरीह वा मतयारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिलि वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएको र नजिले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा अदालतले सजाय तोकदा नजिलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दनि सक्नेछ । तर, नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणति नभएमा वा नजिले प्रहरी वा सरकारी वकिलिलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजि उपर पुन: मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजमि सजायको माग दाबीमा छुट दनि सकिने छैन:- । (क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दनि, । (ख) बालबालिका बेचबखिन वा ओसारपसार गरेकोमा, । (ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको । २२. दाबी गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमिको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धति सरकारी वकिलिले अभियुक्तले नैतिक पतन देखनि फौजदारी कसूर गरेको हो भनी दाबी लनि सक्नेछ । २३. समतिगठन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमिको कसूर नयिन्तर्ण गर्ने तथा पीडितलाई पुनस्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय समेत गर्नका लागि तोकिए बमोजमि नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समतिर आवश्यकता अनुसार जिल्ला समतिगठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. बाधा वरीध गर्नेलाई सजाय हुने: कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहककित सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा वरीध गरेमा नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २५. प्रचार प्रसार गर्न नहुने: (१) कसैले पनि पीडितको स्वीकृतनलिई नजिको वास्तविक नाम, तस्वीर वा नजिको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै वविवरण पत्रपत्रिकामा छापन वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नाम, तस्वीर, वविवरण छापने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६.

सुरक्षाको व्यवस्था: दफा ५ बमोजमि उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । वक्तव्य वा महिला मानव अधिकारको रक्षाका लागि खटिएका अधिकारकर्मीले पीडितलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुनै प्रतियोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासबि कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले नजिलाई देहाय बमोजमिको कुनै वा सबै व्यवस्था गरदिनु पर्नेछ :- । (क) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अड्डा अदालत आउँदा-जाँदा सुरक्षा दनि, । (ख) नश्विति अवधसिम प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने, । (ग) केन्द्रमा राख्ने । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । २६क.साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दनि पर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थिति भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकति प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलति कानून बमोजमि पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धति सरकारी वकलि कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा वशिषज्जको हैसयितले उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दामा अदालतमा उपस्थिति भएमा नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि नजिले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नजि बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २७. बन्द इजलासमा कारबाही हुने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, वपिक्ष, नजिहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमत दिएका व्यक्तमित् त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । २८. सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । २९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ३०. खारेजी र बचाउ: (१) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नयिन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजमि भए गरेका माननिछन् ।